

UGEL-Tocache
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° 002866

Tocache; **25 OCT 2023**



Vistos: la Resolución Directoral N° 002808-2023 de fecha 17 de octubre del 2023; la Resolución Directoral N° 002808-2023 de fecha 17 de octubre del 2023; el Informe N° 261-2023-GRSM/DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH; el Memorando N° 1071-2023-GRSM/DRE-UGELT/D;

CONSIDERANDO:

2.1. Que, con Resolución Directoral N° 002794-2023 de fecha 13 de octubre del 2023, se resolvió **ARTICULO 1.- NO INSTAURAR** proceso administrativo disciplinario, al Prof. Cesar Augusto López Santillán, docente nombrado en la IE Nicanor Reátegui del Águila, Distrito y Provincia de Tocache, Región San Martín, porque no se ha logrado acreditar la imputación en su contra, por ende no ha transgredido por acción y omisión su deber y prohibición, en el ejercicio de la función docente debiéndose disponer el archivo correspondiente de todos los actuados del presente proceso administrativo disciplinario y por los fundamentos antes expuestos en el presente informe.



2.2. Que, con Resolución Directoral N° 002808-2023 de fecha 17 de octubre del 2023, se resolvió, **ARTÍCULO 1.- DECLARAR IMPROCEDENTE** el retorno del Prof. César Augusto López Santillán a la IIEE. "Nicanor Reátegui Del Águila".

Que, de la revisión de los documentos que están consignados en los antecedentes, se ha advertido que hubo ciertas descoordinaciones en el momento de la emisión de las referidas resoluciones directorales. Debemos tener en consideración que el órgano que se encarga de conocer y resolver estos tipos de controversias es la Comisión Permanente de Procesos Administrativos para Docentes (a partir de ahora la Comisión), de los cuales la Comisión a través de la Resolución Directoral N° 002797-2023 ha resuelto **NO INSTAURAR** proceso administrativo disciplinario, al Prof. Cesar Augusto López Santillán, tomándolo esto como válido y se disponga su retorno inmediato a su centro de labores. Por lo tanto, la Resolución Directoral N° 002808-2023 de fecha 17 de octubre del 2023 carece de objeto y no va surtir efectos.

Que, a través del Informe N° 261-2023-GRSM/DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH, de fecha 19 de octubre del 2023, emitido por Econ. Silvia Vanesa Yantas Alvino - Responsable de Recursos Humanos, **SUGIERE AUTORIZACIÓN PARA PROYECTAR RESOLUCIÓN DE DEJAR SIN EFECTO** en todos sus extremos la Resolución Directoral N° 002808-2023 de fecha 17 de octubre del 2023

Que, por medio del Memorando N° 1071-2023-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 20 de octubre del 2023, el Director de la Unidad de Gestión Local Tocache, autoriza **PROYECTAR RESOLUCIÓN DIRECTORAL DEJANDO SIN EFECTO** en todos sus

LC2866

extremos la Resolución Directoral N° 002808-2023 de fecha 17 de octubre del 2023, porque carece de objeto y no va a surtir efectos.

De conformidad con D.L. N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, modificada por la Ley N°26510, Ley N°25035, D.S.N°070-89-PCM;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- DEJAR SIN EFECTO, en todos sus extremos, la Resolución Directoral N° 002808-2023 de fecha 17 de octubre del 2023, se resolvió, **ARTÍCULO 1.- DECLARAR IMPROCEDENTE** el retorno del Prof. César Augusto López Santillán a la IIEE. "Nicanor Reátegui Del Águila"

ARTÍCULO 2.- ENCARGAR, a la Oficina de Atención al Usuario de la UGEL Tocache. **NOTIFIQUE** la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS; al administrado y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.



Regístrese y Comuníquese,

Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE



JDSR/DUGEL
SVYA/E-RR.HH - JA
MCPD/PROYECT-UGEL